

עין משפט‏
גזר מצוה

קב:

הא רבי יהודה דאמר שינוי אין קונה. הלכך אס הותירו לאמנע שכן נתן לו למחצית שכר ואס פחתו פחתו לו דמאי אמר ליה לא היה לך לשנות מדעתי ואת הוא דפשעת: **ב״י** הודיעו **בְּעֵלָּ** חמין שיקנה חמין **בְּעֵלָּ** מעות. אס נפרש דמהאי טעמא אין קונה אותו המשלח אצל לוקח דהיינו

שליח קנה להו איכא למפרך נמי לר' אלעזר אמאי לא אוקי נמי הא והא כרבי יהודה כאן לאכילה כאן לסחורה הויא דקמני אס פחתו פחתו לו ואס הותירו הותירו לו היינו לאכילה דקפיד ולא שליחותיה קעביד הלכך לא קני להו לבעל המעות כלל משום טעמא דמי הודיעו לבעל חמין וההיא דקמני אס הותירו הותירו לאמנע לסחורה דלא קפיד ושלחותיה קעביד הלכך קני להו בעל המעות ואס הותירו הותירו לאמנע ומיהו אס פחתו פחתו לו דאמר ליה לתקוני שדרתין ולא לעוותי ומיהו אין קושיא כ"כ לר"א כמו לר' יוחנן הלכך לא פריך אלא לר' יוחנן ואס נפרש מי הודיעו לבעל חמין שיקנה חמין לבעל מעות הרי בעל מעות לא קנה ושלח נמי לא קנה שלא נתכוון לקנות לעצמו וחומר המקח כמו מקח טעות אז ליכא למפרך לר' אלעזר דלא מצי לאוקמי תרתייהו כרבי יהודה דכיון דשינוי לא קני לרבי יהודה אס כן אמאי אס פחתו פחתו לו אפילו לאכילה הא כיון דקמפקיד ולא שליחותיה קעביד ואיכא למימר מי הודיעו לבעל חמין שיקנה חמין לבעל מעות אס כן חוזר המקח ואס כן אמאי אס פחתו פחתו לו ואס הותירו הותירו לו דמשמע שקונה אותו השליח:
שׂאנִי חמין וחמין דשליחותיה קעביד תדע דתנן בוי'.
תימה אמאי אִלטְרִיךְ לאתאי מהא דתנן והלא מנופא דברייתא משמע הכי דדוקא נקט ליקח צהן חמין ולקח צהן שעורים הא חמין וחמין משמע דפשיטא דאס הותירו הותירו לאמנע וה"ג משמע דמירוצא דרבי אלעזר דמתוך כאן לסחורה משמע משום דלסחורה לא קפיד והוי כחמין וחמין והותירו הותירו לאמנע וי"ל דברייתא מליין לאוקמי כגון שהודיעו שהוא קונה לבעל המעות והא דפריך דמי הודיעו בעי למימר דמסתמא מיירי דברייתא בכל ענין אפילו לא הודיעו והאה פריך רב שמואל אי הכי אפילו חמין וחמין נמי אי מיירי שלא הודיעו שאני חמין וחמין דשליחותיה קעביד דתנן כוי' והשתא ודאי כריך להציא

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

ליקח צהן חמין. למחצית שכר: [הא ר"מ]. קמיייתא ר"מ [דלמנר] שינוי קונה בתרייתא ר' יהודה [דלמנר] שינוי אינו קונה ומיהו אס פחתו פחתו לו דלאו לעוותיה שדריה: **לגופיה**. אמר ללבוש וספסל להשממש: **אצל** **לסחורה**. בכל מידי דאיכא רווחא ניחא ליה וכי הותירו לאו שינוי הוא:

מי הודיעו. למוכר החמין שלדורך בעל המעות הן שיקנה לו דקמני הותירו לאמנע בשלמא לר' אלעזר אליצא דר"מ דלמנר בכל דהו ניחא ליה לאו משנה הוא ושלחותיה דבעל הבית קעביד וקני בעל מעות מחצית השכר אלא לר' יוחנן דלמנר משנה הוא ולא הוי שליחות ומיהו שינוי לא קני קשיא דממאן קצעי למקני הא לא קניהו בעל מעות מעולם: **אין** לו. לגזר לא בכסות אשמו למשכנו בשביל הערך וכן לגבי מקדיש לא הוו בכלל נכסים להקדישו: **לשמן**. דאשמו וצניו: **חדשים**. רבותא נקט: **מעלין** לו תפילין. וזוהי המעות ויתן בשבילם להקדש: **מעלין**. שמין: **אמר** ליה אצני אין. ודאי דעמו של אדם על תפילין להקדישן דסבר האי נמי מלוה קעבידנא דהייצנא להקדש: **והלא חייבי ערכין שנו כאן**. דקמני המעריך את עצמו: **ממשכנין**. בעל כרחו אלמא לאו משום דעמו הוא: **הלוקח שדה מחבירו צסם ריש גלופא**. שאמר לו למוכר לזורך ריש גלותא אני לוקחה ונתכוון להטיל אימה שלא ילאו עליה עסיקין וכתב המוכר שטר המכירה צסם ריש גלותא: **אין כופין ריש גלופא**. לחזור ולכתוב שטר מכירה שהוא מכרה ללוקח. ואס אומר לו לוקח למוכר על מנת שיכתוב לי ריש גלותא צשמו לשמי שטר אמר כופין ריש גלותא למכור: **לא יקרייכו**. שעשיתם אותי ראש להטיל אימה: **ולא וילוטויכו**. שאתם צאים לעשות אותי למוכר שדות: **הכי קאמר** **הלוקח שדה צסם חבירו ריש גלופא**: אין

אבא כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרא תנו רבנן הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו על מנת כופין אותו למכור מאי קאמר אמר רב ששת ה"ק הלוקח שדה מחבירו בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור ואם אמר על מנת כופין את ריש גלותא למכור מר הלוקח שדה בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור מכלל דמקנא קניא ליה לימא פליגא דבני מערבא דאמרי וכי מי הודיעו לבעל חמין שיקנה חמין לבעל הבית אי משום הא לא קשיא כגון דאודעיה לבעל שדה ואודעיהו לסהדי אלא אימא סיפא על מנת כופין אותו ריש גלותא למכור אמאי ולימא ריש גלותא לא יקרייכו בעינא ולא זילותייכו בעינא אלא אמר אביי ה"ק הלוקח שדה בשם חבירו ^(א) (רייש גלותא) אין

מהא דתנן דמגופא דברייתא ליכא למשמע מידי דאיכא לאוקמי כשהודיעו וא"ת מאי מוכח טפי מהא דתנן הא איכא לאוקמא נמי כשהודיעו לזבע דהאי אמר דאשמו היא ונראה דלא דמי דלעיל ודאי איכא למימר הוא מודיע כדי שיקנה לבעל המעות אצל הכא למה יש להודיעו הלא דעתו ליתן לאחר כך ומנ ההקדש לא מסיק אדעתיה: **ב״י** הודיעו **בְּעֵלָּ** שיקנה **בְּעֵלָּ** אִאשְׁה. תימה מאי פריך מינח אס יש שצח סממנין על גבי אמר מה לנו לחוש אס אין הצבע מקנה צבעו לאשה וי"ל דהכי פריך כיון דאין הצבע מקנה צבעו לאשה ויכול הצבע לתצווע שצח מן האשה דלע"ג דאין שצח סממנים ע"ג הצמר מ"מ היא נהנית ממעשה ידיו ולכריכה ליתן לו שכר וכיון דיכול ליקח שכר מאשה א"כ מעות שקיבל מצעל האשה הן הקדש דאין שכירות כיון שהאשה חייבת שכירות ולפי מה שפירשתי לעיל דכיון דלא הודיעו לבעל חמין שיקנה חמין לבעל חומר המקח ע"כ לא פריך הכא אלא ממעות שקיבל הצבע שהיו הקדש אפילו אס יש שצח סממנין על גבי הצמר לא קנתה האשה והצעל נמי לא קנה וחומר הצבע לזבע צכ"מ שהוא ואין לו להקדש צבעו כלום אלא המעות שקיבל הצבע כיון שחזרין לבעל יהו הקדש והצבע יחזור ויתצבע השכירות מן האשה ואמאי קמני אין לו לבעל בכסות אשמו משמע שצחצח צא לה: **אין** דעתו של אדם ע"ב בסות אשתו. הלכך אין דעמו להקדיש אותן מעות שנתן לזבע שלא יחזור ויתצבע מן האשה ולפי האי טעמא הוה ליה למפרך מינח הקדש דתלוי בדעמו וכיון שאין רוצה להקדיש לא הוי הקדש אלא ערכין כיון שהעריך עצמו מה מועיל שאין דעמו עליהם מ"מ צע"כ נערך מכל מה שיש לו אלא משום דלית ליה פירכא אחריתי לא חש למפרך:

כגון

מסורת הש"ס

- ↑ [סנהדרין ז' ושי"ג],
- ↑ כמויות גד. ערכין כג.
- ↑ כ"ב קנא. ערכין כג.
- ↑ [ערכין כד.], (ס) שם לא בל לעיל מ, (ו) כרל"ש אינו,

גליון הש"ס

גב' מחבו ע"ה במעריבא.
כילה דף לח ע"ב צנועות
דף כו ע"א: שם לא בל המקריש. ע"י נדמים דף מג ע"ב:

מוסף רש"י

אחד המקריש נכסיו בוי'. והגזר צא למשכנו על ערכו הקנינב בפרשה, אין לו. לגזר לא נכסות אשמו כוי' (כתובות ד.). אשמו שלו (ערכין ד.). ולא בצבע שצבע לשמן. נגדים שצבע לשם אשמו ולשם צניו, ואע"פ שלא לצבוס עדיין (כתובות ד.). ולא בסנדלים (ד.). חדישים. רבותא קמ"ל דלע"ג דעדיין לא נעלוס, הרי הן בחזקתן משעת לקיחה (ערכין ד.). המקריש נכסיו מעלין לו תפילין. ככלל הקדש ומעלין לו נדמים (ערכין ד.). כולומר אף תפילין הקדש ומעלין לו נדמים וסודן צשוויין (רשב"ם ב"ב קנא.). מצוה קא עבידנא. דהייצנא לנזק היות, הלכך אכל נכסיה הוה דעתיה (ערכין ד.). חייבי ערכין ממשכנין אותן. גזר נכנס לנמיהן ועטיל בעל כרתן (שם כג.) דכיון דלאו לכפרה אמי משהי ליה (דע"ל טו.).